

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2020/2532

นายฉัตรชัย น่วมเจิม

โจทก์

บริษัทสาครสยาม จำกัด กับพวก

จำเลย

นายฉัตรชัย น่วมเจิม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ วรรคสาม

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้น คำสั่งนี้จึงเป็นที่สุดแล้ว ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์มิได้ขอให้ศาลฎีกาสั่งให้ศาลอุทธรณ์รับอุทธรณ์ของโจทก์แต่เป็นเรื่องที่โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยื่นสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208,225 อีกทั้งฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโจทก์จึงขอที่จะฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 62,63)

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,84,86,91,326,328,332 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูล จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 55)โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นกรณีศาลอุทธรณ์สั่งยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคสามโจทก์ฎีกาไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เป็นกรณีศาลอุทธรณ์สั่งยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคสามโจทก์ฎีกาไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ